



Nr. 277 Kabinettsitzung vom 1. Februar 1926, 16.30 Uhr

R 43 I/1409 , Bl. 6-10

Anwesend: Luther, Külz, Reinhold, Brauns, Marx, Geßler, Stingl, Krohne, Haslinde; StS Kempner, Meissner, Weismann, Trendelenburg, Hagedorn; MinDir. Pünder, Ernst, Gutbrod, Hoffmann, Ritter, Schäffer, Wallroth; Votr. LegR v. Dirksen; MinR Claußen, Offermann, Sjöberg, Wachsmann; RegR Wienstein; Rittmeister Planck; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. *Arbeitsplan der Reichsregierung auf Grund der Regierungserklärung. [abgesetzt]*
2. *Hilfsaktion für Danzig.*
3. *Förderung des deutschen Exports nach Rußland.*
4. *Handelsvertragsverhandlungen mit Spanien. [...]*
5. *Befriedungsmaßnahmen aus Anlaß der Räumung der Kölner Zone.*
6. *a) Vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit den früher regierenden Fürstenhäusern.*
b) Entwurf einer Verordnung über Zulassung eines Volksbegehrens.
7. *Personalsache. [...]*
8. *Angelegenheit Mannesmann. [abgesetzt]*

1. Arbeitsplan der Reichsregierung auf Grund der Regierungserklärung. [abgesetzt]

2. Hilfsaktion für Danzig.

Ministerialdirektor Wallroth berichtete über die Vorlage¹.

Der Reichsminister der Finanzen bat, besonders die Beteiligung der Hansabank nochmals sorgfältigst nachzuprüfen. Er habe den Eindruck, als ob da nicht alles in Ordnung sei. Im übrigen stimme er

¹ Das AA hatte am 13. 1. in einer Aufzeichnung über die kritische Wirtschaftslage Danzigs berichtet und folgende Hilfsaktionen angeregt: 1) Zulassung Danzigs zum passiven Veredelungsverkehr, 2) Zollbefreiungen bzw. Zollermäßigungen, 3) Aufträge an die Danziger Industrie, 4) Gewährung eines langfristigen Kredits von 10 Mio RM (R 43 I/1409 , Bl. 68-73). Die Aufzeichnung ist gedr. in: ADAP, Serie B, Bd. II, 1, Dok. Nr. 35.

dem Plan zu unter der Voraussetzung, daß die benötigte Summe von der Reichspost zur Verfügung gestellt werde.

Der *Reichspostminister* erklärte, daß die Deutsche Reichspost nur der Seehandlung², nicht der Freien Stadt Danzig einen Kredit in Höhe von 10 Millionen Mark geben könne, sobald die verfügbaren Mittel es erlaubten, und daß die Darlehnshingabe beschleunigt werden könnte, wenn das Reichsfinanzministerium der Deutschen Reichspost gegenüber eine Liquiditätsgarantie für das an die Seehandlung zu gebende Darlehen übernehme.

Der *Reichskanzler* bat um eine Mitteilung, ob eine Garantie des Reichs in Frage komme.

Die Frage wurde von Ministerialdirektor *Wallroth* unter der Voraussetzung verneint, daß das Reichspostministerium einer solchen Garantie nicht bedürfe³. Es sei auch nicht notwendig, daß der Reichstag mit der Angelegenheit befaßt werde.

Der *Reichsminister der Justiz* war damit einverstanden, daß die Frage Hansabank nochmals nachgeprüft werde; es müsse aber alles getan werden, um den Konkurs dieser Bank zu vermeiden.

Der *Reichswehrminister* wies auf die Bedeutung Danzigs für den Kriegsschiffbau hin, da Danzig die Möglichkeit habe, für das Ausland Kriegsschiffe zu bauen.

Die Vorlage wurde daraufhin angenommen mit der Maßgabe, daß die Frage der Hansabank nochmals einer eingehenden Prüfung unterzogen werden solle⁴.

3. Förderung des deutschen Exports nach Rußland.

Ministerialdirektor *Schäffer* berichtete über die Vorlage⁵.

Der *Reichsarbeitsminister* war gleichfalls der Meinung, daß man es nicht den anderen Ländern überlassen könne, ihren Export mit Subventionen zu fördern. Er stimme also der Idee des vorgelegten Planes zu. Die Einzelheiten müßten jedoch noch geprüft werden. So teile er nicht die Auffassung, daß das Risiko gegenüber Rußland 0 oder 100% wäre. Auch sei er zunächst nicht damit einverstanden, daß den beteiligten Banken ein Risiko überhaupt nicht auferlegt werde. Die in Aussicht genommenen Provisionssätze⁶ seien außerdem wohl zu hoch.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies auf das Vorgehen in Sachsen hin, bei dem er besonderen Wert darauf gelegt habe, daß das Risiko den Industriellen bleibe. In der bei dem vorgelegten Plane vorgesehenen Risikoabnahme steckten manche Gefahren. Wahrscheinlich sei auch damit zu rechnen, daß dann billiger nach Rußland geliefert werde. Der in Aussicht genommene Diskontsatz sei zu hoch vor allem angesichts der Tatsache, daß die Banken ein Risiko nicht trügen.

Ministerialdirektor *Wallroth* erklärte für das Auswärtige Amt, daß es dem Plan zustimme.

Der *Reichskanzler* bat um Mitteilung, ob der Reichstag mit der Frage befaßt werden müsse.

Ministerialdirektor *Schäffer* erwiderte, daß beabsichtigt sei, die Frage dem Hauptausschuß zur Genehmigung der Reichsgarantie vorzulegen.

² Pr. Staatsbank.

³ Die endgültige Regelung der Garantief Frage erfolgt am 1.6.26 in einer Besprechung im AA, an der Vertreter der Pr. Staatsbank und des Danziger Senats teilnehmen. Die Pr. Staatsbank gewährt einen festen Kredit von 5 Mio RM auf zwei Jahre unter Garantie des Danziger Senats. Näheres dazu in der Aufzeichnung des Konsuls v. Hahn in: ADAP, Serie B Bd. II, 1, Dok. Nr. 216.

⁴ Zur Sanierung der Danziger Hansabank s. Dok. Nr. 278, P. 2.

⁵ In einer gemeinsamen Denkschrift des RWiM und des RAM vom 26. 1. wurde auf die Notwendigkeit der Steigerung des dt. Exports nach Sowjetrußland hingewiesen, wofür ein Warenkredit an die UdSSR im Gesamtwert von 300 Mio RM erforderlich sei. Da die dt. Industrie das Risiko nicht allein tragen könne, müsse eine Garantie des Reiches in Höhe von 35% (= 105 Mio RM) des Kaufpreises von Lieferungsgeschäften in Erwägung gezogen werden (R 43 I/1174, Bl. 329-336). Die Denkschrift ist abgedr. in: ADAP, Serie B, Bd. II, 1, Dok. Nr. 50).

⁶ Hierzu teilt Generalkonsul Schlesinger mit Schreiben an Botschafter v. Maltzan (Washington) vom 15. 3. u. a. mit: „Die deutschen Banken [...] verlangten ursprünglich einen Zinssatz von Reichsbankdiskont plus 2% sowie 2¼% Bereitstellungsprovision, mithin 12¼%. Sie haben jetzt ihren Anspruch auf 11¼% ermäßigt. Die Russen dagegen haben bisher erklärt, daß sie nicht mehr als Reichsbankdiskont plus 2%, also 10%, zahlen werden.“ (Ebd., Dok. Nr. 85).

Gegenüber der Auffassung, daß die Banken ein Risiko bei dem Geschäft nicht trügen, erwiderte MinDir. Schäffer, daß für die Industriellen ein Risikobetrag von 40% des Gesamtgeschäftes vorbehalten sei und für diesen Betrag natürlich auch gegebenenfalls die Banken einspringen müßten. Die Lieferfirmen sollten mit diesen 40% vorweg haften. Dazu komme, daß es sich hier um ein ganz außergewöhnliches Geschäft, und zwar ein sehr langfristiges Geschäft handle, das an sich gegen die Natur aller Bankgeschäfte sei. Schon aus diesem Grunde könne man es den Banken nicht verargen, wenn sie eine höhere Gewinnquote für sich in Anspruch nähmen.

Der *Reichskanzler* wandte sich gegen die in Aussicht genommene Möglichkeit einer Herabsetzung des Industriellen-Risikos von 40 auf 36%. Insbesondere sei es politisch ganz unmöglich, der vorgesehenen interministeriellen Kommission die Verantwortung für eine derartige Herabsetzung im Einzelfalle zu übertragen. Bedenklich sei die Zahl von 40% deswegen, weil sie wohl im wesentlichen nur den möglichen Gewinn decke. Außerdem werde damit gleichsam von Reichs wegen die Gewinnspanne von 40% stabilisiert. Die in Aussicht genommenen Provisionssätze für die Banken (ca. 4%) seien zu hoch und bedürften einer Nachprüfung. Zu erwägen sei, ob nicht die Reichskredit-AG⁷ in das ganze Projekt eingeschaltet werden könnte.

Der *Reichsarbeitsminister* schloß sich dieser Auffassung an.

Ministerialdirektor *Schäffer* erwiderte, daß die Reichskredit-AG wohl nicht über genügend Mittel für diese Zwecke verfüge. Vielleicht sei es möglich, auf diesem Wege 30 Millionen Mark freizubekommen.

Der *Reichskanzler* schlug daraufhin vor, dem Plan grundsätzlich zuzustimmen, jedoch keine Möglichkeit vorzusehen, dem Unternehmer das Risiko unter 40% zu ermäßigen. Das Reichswirtschaftsministerium solle außerdem beauftragt werden, über die Provisionssätze mit den Banken zu verhandeln und dem Kabinett über das Ergebnis zu berichten⁸.

Dem Vorschlag wurde zugestimmt.

Ministerialdirektor *Wallroth* bat außerdem um Zustimmung des Kabinetts dazu, einen Betrag von 5 Millionen Mark zur Verfügung zu stellen für besondere Geschäfte, und zwar vor allem Transitgeschäfte, bei denen es nicht möglich sei, das Risiko des Reichs auf 35% zu beschränken.

Der *Reichskanzler* bat, davon abzusehen. Wohl aber sei es möglich, diesen Gedanken in das Gesamtobjekt, das sich auf 105 Millionen Mark belaufe, einzuarbeiten. Es könne den Ressorts überlassen bleiben, bei ihren Einzelvorschlägen die eben geäußerten Wünsche zu berücksichtigen.

Dem wurde zugestimmt. Die Einzelvorschläge sind dem Kabinett erneut zur Stellungnahme vorzulegen⁹.

4. Handelsvertragsverhandlungen mit Spanien. [...]

5. Befriedungsmaßnahmen aus Anlaß der Räumung der Kölner Zone.

Der *Reichsminister der bes. Gebiete* berichtete über die Angelegenheit¹⁰.

⁷ Reichskreditgesellschaft A.G. Berlin, reichseigene Bankanstalt, gegr. 1924.

⁸ Hierzu führt der RWiM in einer Chefbesprechung am 27. 2. u. a. aus: Die Verhandlungen mit den Banken hätten zu keinem positiven Ergebnis geführt, es sei daher zu erwägen, ob man ihnen in der Frage der Provision nicht durch Zahlung einer Sonderprovision von ½% durch das Reich entgegenkommen könne. Der RAM und der RFM sprechen sich gegen diese Anregung aus (Vermerk Grävell's vom 5. 3. in R 43 I/135, Bl. 79).

⁹ S. dazu Dok. Nr. 292, P. 2.

¹⁰ In einem Schreiben des RMbesGeb. an StSRkei vom 27. 1. heißt es: Bei Besprechungen der beteiligten Ressorts seien die Ergebnisse der vom 7.–10.12.25 in Koblenz geführten Vorverhandlungen über Amnestiemaßnahmen im bes. Gebiet (vgl. Dok. Nr. 251) als unannehmbar bezeichnet worden. Man sei übereingekommen, daß die dt. Delegation in neue Verhandlungen mit der Irko über eine Abänderung des seinerzeit erarbeiteten Protokollentwurfs einzutreten habe (R 43 I/1409, Bl. 13 f.).

Ministerialrat Claußen trug die Einzelheiten vor und gab die Richtlinien bekannt, die den deutschen Unterhändlern für ihre Verhandlungen mitgegeben werden sollen¹¹. Er teilte unter Bestätigung durch Staatssekretär Weismann mit, daß die Länder mit diesen Richtlinien einverstanden seien. Das Kabinett erklärte sich daraufhin damit einverstanden, daß die Richtlinien als Grundlage für die Verhandlungen dienten. Das Ergebnis der Verhandlungen ist dem Kabinett erneut vorzulegen¹².

6. a) Vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit den früher regierenden Fürstenhäusern.

b) Entwurf einer Verordnung über Zulassung eines Volksbegehrens.

Der Reichsminister des Innern erklärte die Vorlage Rk. 647¹³ dadurch für erledigt, daß die Regierungsparteien gewillt seien, einen Kompromißgesetzentwurf¹⁴ einzubringen.

Was die zweite Vorlage, Rk. 703¹⁵, anlange, so bitte er um Zustimmung zur Erstreckung der erforderlichen Fristen vom 4. bis 17. März.

Der Reichskanzler regte mit Rücksicht auf die noch völlig ungeklärte Lage an, doch noch etwas zögerlicher vorzugehen. Er möchte gern dem Volke den Volksentscheid ersparen. Vielleicht sei es doch möglich, das Kompromißgesetz gemeinsam mit der SPD zu machen. Wenn diese Möglichkeit etwa bestände, sei es unzweckmäßig, jetzt schon die SPD bezüglich des Volksbegehrens festzulegen. Der Reichsminister des Innern erklärte, daß für die Prüfung dieser Möglichkeiten an sich noch drei Wochen Zeit wären. Länger zu warten sei nicht zweckmäßig, da man dann der Agitation zu viel Zeit lasse.

¹¹ Diese Richtlinien sind dem Schreiben des RMbesGeb. vom 27. 1. (vgl. Anm. 10) beigelegt. Danach soll in den neuen Verhandlungen mit der Irko u. a. gefordert werden: 1) die Zusage einer Verwaltungsamnestie, die sich insbes. auf die Aufhebung der noch bestehenden Ausweisungen und die Wiederzulassung der abgesetzten Beamten erstrecken müsse, 2) eine in „besonders feierlicher Form“ gehaltene Erklärung, „daß künftig keinerlei Möglichkeit für Eingriffe in deutsche Justiz- und Verwaltungsverfahren mehr bestehen wird“. Bei diesen Verhandlungen sei die Erwähnung einer „etwaigen neuen Ordonnanz über ein künftiges Beschwerdeverfahren unter allen Umständen zu vermeiden, wie auch von der Festlegung eines formellen Beschwerderechts deutscher Staatsangehöriger in dem zu schließenden Abkommen abzusehen ist“.

¹² S. Dok. Nr. 345, dort bes. Anm. 2.

¹³ In dieser Vorlage (26. 1.) wurde um „vorläufige Stellungnahme des Kabinetts“ zu folgenden Gesetzentwürfen gebeten: 1) Antrag Koch-Weser vom 23.11.25: „Entwurf eines Gesetzes über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit den früher regierenden Fürstenhäusern“ (RT-Drucks. Nr. 1527, Bd. 405; zum Inhalt s. auch Anm. 6 zu Dok. Nr. 256). 2) Antrag Stoecker u. Gen. vom 26.11.25: „Entwurf eines Gesetzes über entschädigungslose Enteignung der früher regierenden Fürstenhäuser“ (RT-Drucks. Nr. 1539, Bd. 405). 3) Antrag Neubauer und Gen. vom 11.12.25: „Entwurf eines Gesetzes über die Aussetzung der Rechtsstreitigkeiten über die Auseinandersetzung mit den ehemals regierenden Fürstenhäusern“ (RT-Drucks. Nr. 1660, Bd. 405). Diese Gesetzentwürfe seien vom RT nach erster Beratung am 2., 3. und 11.12.25 (s. RT-Bd. 388, S. 4716 ff., 4745 ff. und 4811 f.) an den Rechtsausschuß überwiesen worden. Das RIMin. beabsichtige, die Gesetzentwürfe nach erfolgter Stellungnahme des Kabinetts dem RR mitzuteilen und gegebenenfalls dessen Ausschüsse zur Beratung hinzuzuziehen (R 43 I/2206, Bl. 73-81).

¹⁴ Vgl. Dok. Nr. 272; s. auch Anm. 7 zu Dok. Nr. 292.

¹⁵ Vorlage des RIM vom 30. 1., in der einleitend mitgeteilt wurde, daß die SPD, die KPD und der unter kommunistischer Führung stehende „Ausschuß zur Durchführung des Volksentscheids“ (vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 272) gemeinschaftlich den Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens betr. Einbringung eines Gesetzes über Enteignung der Fürstenvermögen im RIMin. gestellt hätten. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung des Volksbegehrens seien erfüllt. „Nach § 31 des Gesetzes über den Volksentscheid vom 27. Juni 1921 (RGBl., S. 790) soll die Frist, innerhalb deren sich die Stimmberechtigten vor den Gemeindebehörden in die von den Antragstellern zu beschaffenden Eintragungslisten eintragen können, in der Regel 14 Tage umfassen. Zwischen Veröffentlichung der Zulassung und Beginn der Eintragsfrist muß eine Frist von mindestens zwei Wochen liegen.“ – Beigelegt ist der Entwurf einer „Verordnung über Zulassung eines Volksbegehrens“ für den „Entwurf eines Gesetzes über Enteignung der Fürstenvermögen“. Dieser GesEntw. bestimmt u. a.: Art. II: Das enteignete Vermögen wird verwendet zugunsten der Erwerbslosen, Kriegsbeschädigten, Kleinrentner, Landarbeiter und Kleinbauern (Schaffung von Siedlungsland). Art. III: Alle Verfügungen (u. a. hypothekarische Belastungen), „die mit Bezug auf die nach diesem Gesetz enteigneten Vermögen“ nach dem 1.11.18 durch Urteil, Vergleich, Vertrag oder auf andere Weise getroffen wurden, sind nichtig. Art. IV: Die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz werden durch ein Reichsgesetz, das innerhalb drei Monaten nach aml. Feststellung des Abstimmungsergebnisses zu erlassen ist, festgelegt (R 43 I/2206, Bl. 82-84). Zum vollen Wortlaut des kommunistisch-sozialdemokratischen GesEntw. s. RT-Drucks. Nr. 2229, Bd. 408.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete, daß der Gesetzentwurf¹⁶ so weit gefördert sei, daß er in der nächsten Sitzung des Reichstagsausschusses erledigt werden könne. Die Regierungsparteien hätten die Hoffnung, daß sich die SPD dabei wenigstens neutral verhalten würde. Es sei eine glückliche Lösung insofern gefunden worden, daß generell letzten Endes das jus aequum entscheiden solle. Staatssekretär *Weismann* erklärte, daß Verhandlungen mit der SPD nicht aussichtslos sein würden. Der *Reichskanzler* empfahl daraufhin nochmals, von einer Bestimmung der Termine im gegenwärtigen Augenblick abzusehen. Durch eine Terminbestimmung werde der SPD der Rückzug nur erschwert. Man solle darauf hinwirken, daß der Gesetzentwurf der Regierungsparteien möglichst bald eingebracht werde und solle dann versuchen, dafür eine Mehrheit zu erhalten. Dies entspräche auch durchaus der Regierungserklärung. An eine Verschleppung sei dabei nicht gedacht, sondern nur daran, die kommenden Tage zur Klärung der Situation zu benutzen. Der *Reichsminister des Innern* erklärte sich damit einverstanden und zog seine Vorlage zurück¹⁷.

7. Personalsache. [...]

8. Angelegenheit Mannesmann. [abgesetzt]

¹⁶ Der obenerwähnte Kompromißgesetzentwurf der Koalitionsparteien.

¹⁷ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 292, P. 5 und 6.

Zitierhinweis

Nr. 277 Kabinettsitzung vom 1. Februar 1926, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 1074–1079 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D277>